



Emploi des enfants dans le spectacle et des enfants mannequins

4. Durée du travail

La durée du travail et les repos

Jeunes de moins de 18 ans (définition : L 3161-1) :

La durée maximale quotidienne du travail est de 8 heures dans la limite de 35 heures par semaine (article [L.3162-1](#) du Code du travail).

Le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4 heures et demie. Au-delà, il doit bénéficier de 30 minutes consécutives de pause (article [L.3162-3](#)).

La durée minimale de repos quotidien ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives. Cette durée minimale est portée à 14 h consécutives s'ils ont moins de 16 ans (article [L.3164-1](#)).

Un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé.

Toutefois, il est possible de réduire à 36 heures ce repos hebdomadaire, dont au moins 24 heures consécutives, par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif étendu. A défaut d'accord, la dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après avis de la commission départementale consultative pour l'emploi des enfants dans le spectacle.

La réduction de la durée de ce repos hebdomadaire n'est permise qu'à la condition que la participation du jeune à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à son développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de sa santé (article [L.3164-2](#)).

La circulaire du 9 novembre 1964, recommande de respecter le repos des enfants pendant la période des vacances scolaires.

Les enfants du théâtre :

La circulaire du 9 novembre 1964, préconise qu'un enfant ne soit pas autorisé à jouer au théâtre avant l'âge de 9 ans, ni à tenir un rôle plus de trois fois par semaine, ni à participer à plus d'une représentation dans la même journée.

Le travail dominical

Le travail du dimanche est autorisé dans les entreprises de spectacles (articles [L.3132-12](#) et [R.3132-5](#)).

La sauvegarde de la santé et de la sécurité de l'enfant

Des dispositions spécifiques régissent les conditions d'emploi des artistes du spectacle âgés de moins de 18 ans.

L'exercice d'une profession acrobatique par les jeunes travailleurs est réglementé (article [L.7124-16](#)).

L'exécution de tours de force périlleux, d'exercices de dislocation ou plus généralement de travaux dangereux pour la santé et la vie est interdite aux enfants de moins de 16 ans.

Seuls les père et mère exerçant les professions d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine peuvent employer leurs enfants dans leurs représentations, à condition toutefois que ceux-ci soient âgés de 12 ans au moins.

Les dispositions de l'article L.7124-16 du Code du travail sont exclusives des règles générales posées par l'article [L.4153-8](#) du même code relatives aux travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, lesquelles ne régissent pas la situation des artistes du spectacle mineurs ([Conseil d'Etat, décision du 8 juillet 2016, n°388609](#)).

Le travail de nuit

Est totalement interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans : (article [L.3163-1](#) et [L.3163-2](#) du code du travail)

- entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
- entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.

Dans le secteur du spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à l'interdiction du travail de nuit (articles [L.3163-2](#) et [R.3163-1](#)).

Le travail de nuit ne pourra alors être autorisé que jusqu'à 24 heures (articles [R.3163-4](#) et [R.7124-30-1](#)).

La durée minimale de repos quotidien ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives. Cette durée minimale est portée à 14 h consécutives s'ils ont moins de 16 ans (article [L.3164-1](#)).

Le travail des jours fériés

A titre dérogatoire, l'emploi les jours fériés est autorisé dans le secteur du spectacle (articles [L.3164-8](#) et [R.3164-2](#)).

Les conditions de cette dérogation sont définies par la convention ou l'accord collectif étendu ou par l'accord d'entreprise ou d'établissement applicable (article [L.3164-8](#)).

Enfants mannequins :

Les dispositions des articles R7124-27 à R7124-30 et L 7124-8 du code du travail régissent la durée du travail des enfants mannequins en fonction de leur âge :

Article R7124-27 :

L'emploi d'un enfant âgé **de moins de six ans révolus** exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :

1 -Durée journalière maximum :

- a) **Une heure**, dont pas plus d'une demi-heure en continu, **jusqu'à l'âge de trois ans révolus** ;
- b) **Deux heures**, dont pas plus d'une heure en continu, **de trois à six ans** ;

2- Durée hebdomadaire maximum :

- a) **Une heure**, **jusqu'à l'âge de six mois** ;
- b) **Deux heures**, **de six mois à trois ans** ;
- c) **Trois heures**, **de trois ans à six ans**.

Article R7124-28 :

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à [l'article L. 7124-8](#) ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.

Article L7124-8

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.

Article R7124-29 :

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé **de six à seize ans** exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :

1- Durée journalière maximum :

- a) **Trois heures**, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de **six à onze ans** ;
- b) **Quatre heures**, dont pas plus de deux heures en continu, de **douze à seize ans**.

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.

2- Durée hebdomadaire maximum :

- a) **Quatre heures et demie**, de **six à onze ans** ;
- b) **Six heures**, de **douze à seize ans**.

Article R7124-30 :

Durant les **périodes de congés scolaires**, l'emploi d'un enfant âgé de **six à seize ans** exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :

1- Durée journalière maximum :

- a) **Six heures**, dont pas plus de deux heures en continu de **six à onze ans** ;
- b) **Sept heures**, dont pas plus de trois heures en continu, de **douze à seize ans** ;

2- Durée hebdomadaire maximum :

- a) **Douze heures**, de **six à onze ans** ;
- b) **Quinze heures**, de **douze à quatorze ans** ;
- c) **Dix-huit heures**, de **quatorze à seize ans**.

Dispositions pénales

Le fait d'engager ou de produire dans une entreprise mentionnée à l'article [L. 7124-1 du code du travail](#) un enfant de seize ans et moins, soumis à l'obligation scolaire sans autorisation individuelle préalable, en méconnaissance des dispositions du même article, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.